Parte C – Diritto amministrativo e profili di diritto dell'Unione europea: risposte alle tracce

Master di II livello «Next Generation PA» – Università Roma Tre

Le risposte si basano sui materiali del master. I riferimenti tra parentesi indicano documento e pagina (p.) o slide (s.) del file pubblicato su Moodle.

Traccia 1 – Autotutela e legittimo affidamento

Domanda. *Il candidato, dopo aver illustrato l'evoluzione normativa e giurisprudenziale dell'istituto dell'annullamento d'ufficio e della revoca del provvedimento amministrativo, anche alla luce delle modifiche introdotte agli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990, tratti del rapporto tra autotutela e principio di affidamento del privato, con particolare riferimento ai limiti temporali introdotti dal legislatore e al bilanciamento tra interesse pubblico alla legalità dell'azione amministrativa e certezza dei rapporti giuridici. Inquadri, inoltre, il principio di tutela del legittimo affidamento e quello di certezza del diritto quali principi generali del diritto dell'Unione europea e valuti in che misura il primato e l'effettività del diritto dell'Unione possano incidere sull'esercizio dell'autotutela quando il provvedimento amministrativo risulti incompatibile con il diritto europeo.*

Risposta.

1. L'autotutela decisoria. L'autotutela è il potere dell'amministrazione di riesaminare i propri atti e di ritirarli. È espressione dell'imperatività del provvedimento: un atto che produce effetti anche se invalido, che diventa inoppugnabile se non impugnato e che può essere rimosso dalla stessa amministrazione (*4ª lezione, istruttoria e decisione*, s. 25). Per decenni è stata un potere di elaborazione giurisprudenziale, fondato sull'inesauribilità del potere pubblico. La legge n. 15/2005 l'ha codificata nella l. 241/1990:

- l'**annullamento d'ufficio** (art. 21-nonies) rimuove un atto **illegittimo**, con effetto retroattivo. Richiede ragioni di interesse pubblico, un termine ragionevole e la considerazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati;
- la **revoca** (art. 21-quinquies) incide su un atto **legittimo** a efficacia durevole, con effetto dal momento in cui è disposta. Presuppone sopravvenuti motivi di interesse pubblico, un mutamento imprevedibile della situazione di fatto o una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario (*ius poenitendi*), ed è accompagnata da un indennizzo per i pregiudizi subiti.

2. L'evoluzione: dalla discrezionalità ai limiti.

- *Legge n. 124/2015 (riforma Madia)*. Ha fissato per l'annullamento dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici un termine massimo di diciotto mesi, oltre il quale il potere si consuma. Fa eccezione il caso di provvedimenti ottenuti con false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false accertate con sentenza (comma 2-bis).
- *D.l. n. 133/2014*. Aveva escluso la revoca per semplice nuova valutazione dell'interesse originario dei provvedimenti autorizzatori o attributivi di vantaggi economici. Il Consiglio di Stato ribadisce che, su questi titoli, la revoca richiede sopravvenienze effettive e una motivazione specifica. Non può servire ad aggirare un giudicato né può fondarsi su sopravvenienze normative generiche (*Cons. Stato n. 3791/2026*, pp. 10-11).
- *D.l. n. 77/2021*. Ha ridotto il termine da diciotto a **dodici mesi**.

Secondo il Consiglio di Stato, questi termini segnano un «nuovo paradigma». Non servono più a rendere inoppugnabili gli atti nell'interesse dell'amministrazione, ma pongono **limiti al potere pubblico nell'interesse dei cittadini**, per consolidarne le situazioni soggettive (*Parere Cons. Stato n. 1640/2016*, pp. 12-13).

La stessa logica attraversa gli istituti di semplificazione:

- *SCIA*: decorsi i 60 giorni, l'amministrazione può intervenire solo alle condizioni dell'art. 21-nonies (*5-bis lezione*, s. 13);
- *silenzio assenso*: sul titolo formatosi per silenzio si interviene con gli artt. 21-quinquies e 21-nonies (ivi, s. 33);
- *atti tardivi*: le determinazioni adottate dopo la scadenza dei termini sono **inefficaci**, salvo il ricorso all'annullamento d'ufficio (*2ª lezione*, s. 34; *5ª lezione*, s. 24).

In giurisprudenza l'Adunanza plenaria n. 8/2017 ha chiarito che anche a distanza di anni l'annullamento richiede una motivazione sull'interesse pubblico. L'onere si attenua solo se il privato ha contribuito all'illegittimità con dichiarazioni non veritiere.

3. Autotutela e affidamento: il bilanciamento. Due esigenze si fronteggiano:

- l'**interesse pubblico alla legalità**, che spinge a rimuovere gli atti illegittimi;
- la **certezza dei rapporti** e l'**affidamento** del privato, che ha organizzato la propria vita o la propria impresa sulla base di un provvedimento favorevole.

La legge non fa prevalere automaticamente nessuna delle due: impone una **ponderazione**. L'annullamento non è un atto dovuto, ma discrezionale; più il tempo passa, più l'affidamento si consolida, e oltre i dodici mesi prevale per legge. Esercitare l'autotutela a fronte di «affidamenti consolidati» comporta un aggravamento dell'onere di motivazione (*4ª lezione*, s. 30). Il principio è rafforzato da tre fonti:

- l'art. 1, co. 2-bis, l. 241/1990, secondo cui i rapporti tra cittadino e amministrazione sono improntati a collaborazione e **buona fede**;
- il codice dei contratti, che codifica la tutela dell'affidamento come limite al potere amministrativo (art. 5 d.lgs. 36/2023; *Contratti pubblici*, s. 12);
- il riconoscimento della **responsabilità** dell'amministrazione per lesione dell'affidamento, anche quando l'atto favorevole viene poi annullato (*2ª lezione*, s. 40).

L'affidamento non è tutelato, però, se il privato era in malafede o conosceva l'illegittimità.

4. Affidamento e certezza nel diritto dell'Unione. La Corte di giustizia riconosce **certezza del diritto** e **tutela del legittimo affidamento** come principi generali del diritto dell'Unione. Vincolano le istituzioni e gli Stati quando attuano il diritto UE. La Corte ammette il ritiro di atti illegittimi favorevoli, ma entro un termine ragionevole e tenendo conto dell'affidamento del destinatario. L'affidamento presuppone **assicurazioni precise** da parte dell'autorità e non può essere invocato da chi ha beneficiato di una situazione palesemente contraria al diritto UE. La l. 241/1990 richiama espressamente i «principi dell'ordinamento comunitario» tra i criteri dell'azione amministrativa (art. 1, co. 1; *5ª lezione*, s. 5).

5. Primato, effettività e autotutela. Il primato impone anche alle amministrazioni, non solo ai giudici, di disapplicare le norme interne in contrasto con il diritto UE (giurisprudenza Fratelli Costanzo). Quando un provvedimento è incompatibile con il diritto europeo, nella giurisprudenza nazionale prevalente esso è **annullabile**, non nullo: resta quindi soggetto al regime dell'art. 21-nonies, compreso il termine. Il diritto UE incide però in tre modi:

- *autonomia procedurale*: i termini nazionali sono ammessi se rispettano i principi di **equivalenza** (stesso trattamento dei casi interni) ed **effettività** (non rendere impossibile o eccessivamente difficile l'applicazione del diritto UE);
- *obbligo di riesame*: in casi particolari la Corte ha ammesso un obbligo di riesaminare un atto definitivo contrastante con il diritto UE (caso Kühne & Heitz). Ciò accade quando il diritto nazionale consente il riesame, l'atto è divenuto definitivo per effetto di una sentenza poi rivelatasi fondata su un'interpretazione errata del diritto UE e l'interessato si è attivato tempestivamente;
- *aiuti di Stato*: il recupero di aiuti illegittimi prevale sull'affidamento del beneficiario e sui termini nazionali. Un operatore diligente deve verificare che l'aiuto sia stato notificato alla Commissione.

In sintesi, il primato non cancella i limiti dell'autotutela, che sono essi stessi espressione di principi europei (certezza, affidamento). Ne orienta però l'interpretazione: dove l'effettività del diritto UE lo richiede, il termine dei dodici mesi e la tutela dell'affidamento cedono, come nel caso degli aiuti di Stato o degli affidamenti ottenuti senza gara in violazione delle regole di concorrenza.

Traccia 2 – Principio del risultato e della fiducia negli appalti: discrezionalità della stazione appaltante

Domanda. *Il candidato, in base ai principi generali dell'evidenza pubblica e dal nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), tratti del principio del risultato e della fiducia quali criteri ordinatori dell'azione amministrativa in materia di appalti. Approfondisca in particolare le implicazioni di tali principi sul potere discrezionale della stazione appaltante. Collochi, inoltre, tali principi nel quadro delle direttive europee in materia di contratti pubblici e dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e concorrenza, valutando i limiti che il diritto dell'Unione pone alla discrezionalità della stazione appaltante.*

Risposta.

1. L'evidenza pubblica e la svolta del 2023. I contratti pubblici hanno una «doppia anima»:

- la fase di **scelta del contraente** è retta dal diritto amministrativo e dai principi dell'evidenza pubblica, cioè trasparenza e concorrenza;
- la **stipula e l'esecuzione** sono rette prevalentemente dal codice civile (*Contratti pubblici*, s. 2).

La disciplina nasce dal dialogo con l'ordinamento europeo come pilastro del mercato interno, a garanzia della libera circolazione di merci e servizi e della libertà di stabilimento. Sul piano costituzionale si fonda sugli artt. 97 e 117 Cost. (ivi, s. 3). Dopo il codice del 2006, centralizzato e minuzioso, e quello del 2016, il d.lgs. n. 36/2023 segna un **cambio di paradigma culturale**: abbandona il formalismo e la diffidenza verso il funzionario e mette al centro, già nei principi (artt. 1-11), il **risultato** e la **fiducia** (ivi, s. 5-6).

2. Il principio del risultato (art. 1). Le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione «con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza» (*2ª lezione*, s. 20). Il principio ha tre funzioni (*Contratti pubblici*, s. 9):

- **vincola** l'amministrazione alla realizzazione concreta del bisogno pubblico, cui legalità, concorrenza e trasparenza sono **funzionali**;
- è **criterio prioritario per l'esercizio della discrezionalità** e «bussola» per l'interpretazione;
- rileva per valutare la **responsabilità** del personale e per attribuire gli incentivi.

È la traduzione nel settore degli appalti del buon andamento, oggi parametro di legittimità anche sotto il profilo dell'eccesso di potere (*2ª lezione*, s. 20).

3. Il principio della fiducia (art. 2). Valorizza l'autonomia decisionale e la professionalità di chi opera nelle procedure, per evitare comportamenti dilatori e formalistici dettati dalla «paura della firma». Cerca un equilibrio tra due esigenze: responsabilizzare il funzionario ed evitare che il timore della responsabilità produca inerzia (*Contratti pubblici*, s. 10). È il versante appalti del tema della «fatica dell'amministrare» riconosciuto dalla Corte costituzionale (n. 132/2024) e della riforma della colpa grave (legge n. 1/2026) (*2ª lezione*, s. 22, 41).

4. Le implicazioni sulla discrezionalità. Risultato e fiducia **ampliano** e insieme **orientano** la discrezionalità:

- *scelta del modello*: con l'auto-organizzazione (art. 7) l'amministrazione valuta se produrre in proprio, affidare in house (con motivazione sui vantaggi per la collettività), cooperare con altre amministrazioni o andare sul mercato (*Contratti pubblici*, s. 14-16);
- *procedura proporzionata*: la scelta dipende dal valore stimato, non frazionabile artificiosamente, e dalla natura della prestazione. Sotto soglia la regola è la semplificazione, non l'assenza di concorrenza; la procedura negoziata senza bando resta eccezionale e va motivata (*Contratti affidamenti*, pp. 5, 9, 14);
- *criteri di aggiudicazione*: offerta economicamente più vantaggiosa per le prestazioni ad alto contenuto tecnico, minor prezzo per quelle standardizzate (*Criteri di aggiudicazione*, p. 3);
- *ruolo del RUP*: è ora responsabile unico del **progetto**, chiamato a garantire il risultato dalla programmazione all'esecuzione (ivi, pp. 4-5);

- *conservazione del contratto*: la rinegoziazione e la revisione prezzi (art. 9) prevalgono sulla risoluzione (*Contratti pubblici*, s. 18-19).

Il risultato **non giustifica** però la violazione delle regole. Non è una clausola che permette di derogare alla legalità: è il criterio per scegliere, tra le soluzioni legittime, quella più idonea a soddisfare il bisogno pubblico. Il risultato va letto insieme alla **tassatività delle cause di esclusione** (art. 10) e al principio di **massima partecipazione**, che consente requisiti speciali solo se proporzionati all'oggetto del contratto (ivi, s. 20-21). Maggiore libertà richiede maggiore capacità di programmazione, motivazione e controllo (*Criteri di aggiudicazione*, p. 10).

5. Il quadro europeo. Le direttive 2014/23, 2014/24 e 2014/25/UE e i principi dei Trattati delimitano la discrezionalità della stazione appaltante:

- **parità di trattamento e non discriminazione**: gli operatori devono competere «ad armi pari», senza discriminazioni territoriali o dimensionali (*Contratti pubblici*, s. 7). Ne derivano il divieto di modificare le regole in corso di gara e la *par condicio competitorum* (*2ª lezione*, s. 18);
- **trasparenza**: la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita, con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita da ANAC, consente di adempiere agli obblighi europei di pubblicità e di garantire tracciabilità anche a livello sovranazionale (*Criteri di aggiudicazione*, pp. 6-8);
- **proporzionalità**: requisiti e oneri devono essere commisurati al valore e alla complessità. Il sistema delle soglie, aggiornate per il 2026-2027 dal Reg. delegato (UE) 2025/2152, risponde a questa logica (*Contratti affidamenti*, pp. 6-7; *Criteri di aggiudicazione*, p. 9);
- **concorrenza e accesso al mercato** (art. 3): massima partecipazione, in particolare delle PMI (*Contratti pubblici*, s. 11);
- **in house**: è ammesso solo alle condizioni dell'art. 12 della direttiva 2014/24/UE: controllo analogo, oltre l'80% dell'attività svolta per l'ente controllante, assenza di capitali privati (ivi, s. 15);
- **procedure senza bando**: ammesse solo nei casi tassativi previsti dal diritto europeo, con relazione alla Commissione su richiesta (*Contratti affidamenti*, pp. 11-12).

6. Conclusione. Il diritto dell'Unione non è un ostacolo al principio del risultato, perché la stessa disciplina europea mira all'uso efficiente delle risorse pubbliche. Pone però un **limite invalicabile**: il risultato si persegue *attraverso* la concorrenza, non *contro* di essa. Discrezionalità «fiduciaria» e principi europei si conciliano con tre strumenti: motivazione, proporzionalità e trasparenza delle scelte, sostenute da stazioni appaltanti professionalizzate.

Traccia 3 – Responsabilità dirigenziale

Domanda. *Il candidato, dopo aver delineato il ruolo del dirigente pubblico nell'attuale modello di organizzazione amministrativa, analizzi la disciplina della responsabilità dirigenziale, soffermandosi sui rapporti tra autonomia gestionale, attribuzione degli obiettivi, sistemi di misurazione e valutazione della performance e responsabilità per il mancato raggiungimento dei risultati. Esamini, infine, brevemente i tratti distintivi tra responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare e responsabilità amministrativo-contabile. Valuti, infine, come gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea e l'attuazione di programmi e riforme finanziati dall'Unione, con particolare riguardo al PNRR, possano incidere sulla definizione degli obiettivi dirigenziali, sulla misurazione dei risultati e sui correlati profili di responsabilità.*

Risposta.

1. Il ruolo del dirigente. L'attuale modello organizzativo si fonda sulla **separazione tra politica e amministrazione**, avviata dal d.lgs. 29/1993 e consolidata dal d.lgs. 165/2001 (*Lezione del 7 gennaio*; *Biscotti, d.lgs. 29/1993*). La divisione dei compiti è questa:

- gli organi politici fissano indirizzi e obiettivi e verificano i risultati;
- i dirigenti «sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati» (art. 4, co. 2, d.lgs. 165/2001; *Responsabilità dirigenziale*, s. 4).

Il dirigente è insieme organo dell'amministrazione e **datore di lavoro**: dirige e controlla gli uffici, gestisce personale e risorse (art. 17 d.lgs. 165/2001; ivi, s. 12). Il rapporto è privatizzato, con una componente fiduciaria nel conferimento degli incarichi. I limiti allo *spoils system* posti dalla Corte costituzionale tutelano l'imparzialità (*Lezione del 13 febbraio*).

2. La responsabilità dirigenziale. È disciplinata dagli artt. 21 e 22 del d.lgs. 165/2001, dal d.lgs. 150/2009 e dai contratti collettivi. È il riflesso naturale dell'autonomia gestionale: a chi ha autonomia si chiede conto dei risultati (*Responsabilità dirigenziale*, s. 2, 4). Le condotte tipizzate sono tre (ivi, s. 8):

1. il **mancato raggiungimento degli obiettivi**, accertato con il sistema di misurazione e valutazione della performance;
2. l'**inosservanza delle direttive**. Non qualsiasi indicazione, ma le direttive formalizzate e strumentali agli obiettivi (Cass. n. 11161/2018; ivi, s. 11);
3. la **colpevole violazione del dovere di vigilanza** sul rispetto degli standard quantitativi e qualitativi da parte del personale. La sanzione è la decurtazione della retribuzione di risultato fino all'80% (art. 21, co. 1-bis; ivi, s. 12).

Le sanzioni, in ordine di gravità crescente, sono l'impossibilità di rinnovare l'incarico, la revoca dell'incarico con collocamento a disposizione e, nei casi più gravi, il recesso (ivi, s. 4; *Cerroni*, pp. 18-22). Sul piano procedurale servono la **contestazione** e il **contraddittorio**, oltre al parere del **Comitato dei garanti**, ridotto nel tempo da parere conforme a passaggio consultivo (*Cerroni*, pp. 24-29). La legge tipizza altre ipotesi: mancato rispetto dei termini procedimentali (art. 2, co. 9, l. 241/1990), violazioni del CAD, mancata costituzione del CUG (*Responsabilità dirigenziale*, s. 6-7).

3. Autonomia, obiettivi e performance. La valutazione è **condizione indispensabile** per imputare la responsabilità (ivi, s. 9). Il meccanismo funziona così:

- gli obiettivi devono essere **SMART** (specifici, misurabili, rilevanti, pertinenti, definiti nel tempo) e assegnati da chi poi valuta (ivi, s. 9);
- il ciclo della performance del d.lgs. 150/2009 va dagli obiettivi strategici dell'organo politico agli obiettivi operativi dei dirigenti, con monitoraggio, misurazione, premi e Relazione validata dall'OIV (*Biscotti, riforme Brunetta-Madia-Zangrillo*, p. 8);
- la riforma Madia (d.lgs. 74/2017) ha dato peso prevalente alla performance organizzativa nella valutazione dei dirigenti e ha introdotto la valutazione partecipativa dei cittadini (ivi, pp. 16, 25);
- dal 2022 il Piano della performance è una sezione del **PIAO**, ancorato al «valore pubblico» (ivi, p. 30);

- la legge n. 119/2026 fissa tetti alle valutazioni massime e affianca agli obiettivi le caratteristiche trasversali (ivi, p. 31).

Per la natura gestionale della responsabilità non serve provare dolo o colpa: conta la rilevazione **oggettiva** dei risultati rispetto agli obiettivi. Le sole esimenti sono il caso fortuito e la forza maggiore (*Responsabilità dirigenziale*, s. 10). Secondo Cerroni, la lettera della norma richiede però che le condotte tipizzate siano **imputabili** al dirigente (*Cerroni*, p. 9). Ne discende un corollario: se gli obiettivi non sono accompagnati da risorse adeguate o sono vaghi, la responsabilità non può essere imputata.

4. I tratti distintivi.

- *Disciplinare*: anch'essa ha matrice contrattuale, ma sorge da **violazioni puntuali** degli obblighi del lavoratore (codice di comportamento, CCNL). Richiede colpa ed è graduata secondo il codice disciplinare. Quella dirigenziale riguarda invece la **gestione complessiva** e i risultati (*Cerroni*, pp. 3, 13). I confini si sfumano nell'inosservanza delle direttive e nella *culpa in vigilando*. La valutazione negativa può anche fondare il licenziamento disciplinare per insufficiente rendimento (art. 55-quater; ivi, pp. 9, 12).
- *Amministrativo-contabile*: si applica davanti alla Corte dei conti, richiede un **danno erariale** e almeno la **colpa grave**, e ha funzione risarcitoria e in parte sanzionatoria. La l. n. 1/2026 ha ridefinito la colpa grave come violazione manifesta di norme, travisamento del fatto e simili. Non è colpa grave seguire indirizzi giurisprudenziali prevalenti o pareri delle autorità competenti (*2ª lezione*, s. 40-41). Anche la Corte costituzionale (n. 132/2024) ha richiamato il legislatore a bilanciare la deterrenza con la «fatica dell'amministrare» (ivi, s. 22).

5. Diritto UE e PNRR. Il PNRR è un programma **basato sulla performance**:

- la Commissione europea paga solo al raggiungimento di **milestone e target**, verificati, senza rendicontazione «a costo» (*Mattia, PNRR*, s. 4-5);
- l'attuazione è multilivello: amministrazioni titolari con unità di missione, soggetti attuatori (Regioni, enti locali), controlli di RGS e Guardia di Finanza sulla base del Reg. (UE) 2021/241 e del d.l. 77/2021, monitoraggio con il sistema ReGiS (ivi, s. 12-23).

Ne derivano quattro effetti sulla dirigenza:

- *obiettivi*: milestone e target diventano naturalmente obiettivi dirigenziali, specifici, misurabili, scadenzati e non negoziabili, da inserire nel PIAO e negli atti di conferimento degli incarichi;
- *misurazione*: è più oggettiva, perché il target è certificato e verificato da un soggetto terzo;
- *responsabilità*: il mancato rispetto delle scadenze può comportare la perdita di risorse per lo Stato, l'attivazione dei **poteri sostitutivi** previsti dal d.l. 77/2021 e profili di responsabilità dirigenziale e, in caso di danno, contabile. Sulle frodi e sui doppi finanziamenti sono previsti controlli rafforzati a tutela degli interessi finanziari dell'Unione (ivi, s. 20);
- *eredità*: l'approccio orientato ai risultati è l'eredità del PNRR per la PA (ivi, s. 29). Lo stesso vale per i fondi di coesione, dove le raccomandazioni UE insistono sulla capacità amministrativa.

Il rischio, già segnalato in dottrina, è che la responsabilità dirigenziale scivoli da strumento di *accountability* a mera «regola di legalità» su condotte puntuali. Ciò alimenterebbe l'amministrazione difensiva, mentre andrebbe valorizzata la verifica complessiva della gestione (*Responsabilità dirigenziale*, s. 13).

Traccia 4 – Ritardo amministrativo e procedimento "algoritmico"

Domanda. *Il candidato, assunte le vesti di dirigente amministrativo responsabile di un ufficio che tratta procedimenti a istanza di parte in numero massivo ma a carattere seriale, constata che la maggior parte dei procedimenti viene concluso con significativo ritardo a causa della penuria di funzionari: delinei il candidato le possibili conseguenze di tali ritardi sul piano amministrativo e contenzioso e analizzi altresì la possibilità di ricorso a procedure automatizzate con particolare attenzione ai principi amministrativi, di fonte nazionale e unionale, da rispettare.*

Risposta.

1. Il dovere di provvedere e i termini. L'amministrazione ha il **dovere** di concludere i procedimenti a istanza di parte con un provvedimento espresso, anche in forma semplificata se l'istanza è manifestamente irricevibile o infondata (art. 2, co. 1, l. 241/1990; *2ª lezione*, s. 25). In mancanza di diversa previsione il termine è di **30 giorni**. Regolamenti possono fissarlo fino a 90 giorni e, in casi eccezionali, fino a 180 (ivi, s. 27-28). Il rispetto dei tempi è un corollario del **buon andamento** (art. 97 Cost.; ivi, s. 21). Come dirigente, il primo passo è **misurare** l'arretrato: numero di pratiche, tempi medi e tipologie ricorrenti.

2. Le conseguenze sul piano amministrativo.

- *Poteri sostitutivi* (art. 2, co. 9-bis): il privato può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo, che deve concludere il procedimento entro la metà del termine originario. Il titolare comunica il nominativo del responsabile del ritardo ai fini disciplinari (*2ª lezione*, s. 31).
- *Responsabilità del dirigente e dei funzionari*: la mancata o tardiva emanazione del provvedimento è elemento di valutazione della **performance individuale** e può generare responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile (art. 2, co. 9; *Responsabilità dirigenziale*, s. 7).
- *Silenzio assenso e atti tardivi*: dove opera il silenzio assenso (art. 20), il ritardo produce l'accoglimento per legge; l'amministrazione deve rilasciare un'attestazione telematica automatica (*5-bis lezione*, s. 23, 30). Gli eventuali dinieghi tardivi sono **inefficaci**, salvo l'annullamento d'ufficio (*2ª lezione*, s. 34).
- *Trasparenza*: vanno monitorati e pubblicati i tempi medi dei procedimenti.

3. Le conseguenze sul piano contenzioso.

- *Ricorso avverso il silenzio* (artt. 31 e 117 c.p.a.): proponibile finché perdura l'inadempimento e comunque entro un anno, senza diffida. Il giudice condanna a provvedere entro un termine, nomina un commissario ad acta e, per l'attività vincolata, può pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa (*2ª lezione*, s. 32).
- *Indennizzo da ritardo* (art. 2-bis, co. 1-bis): spetta per il mero ritardo, previa attivazione del potere sostitutivo (ivi, s. 33).
- *Risarcimento del danno da ritardo* (art. 2-bis, co. 1): spetta per inosservanza dolosa o colposa del termine, se il danno è provato (ivi, s. 33).
- *Class action pubblica* (d.lgs. 198/2009): il caso del Consiglio di Stato n. 1596/2025 sull'immigrazione è emblematico. Per 2.103 pratiche si è atteso tre anni nonostante la legge offrisse uno strumento di semplificazione «a costo zero». Il giudice ha qualificato l'inefficienza come conseguenza di una **scelta organizzativa** e non di limiti strutturali (*5ª lezione*, s. 17; *2ª lezione*, s. 30).

Ne deriva una lezione: la penuria di personale non è un'esimente se l'amministrazione non ha usato gli strumenti organizzativi disponibili.

4. Le misure organizzative. Prima ancora dell'automazione: reingegnerizzare il processo (mappatura, eliminazione delle fasi inutili), applicare il principio *once only*, standardizzare la modulistica e l'istruttoria, programmare il fabbisogno di personale nel PIAO, che dal 2021 include anche le competenze per la transizione digitale (*5ª lezione*, s. 11, 22; *Gestione dei processi*).

5. Le procedure automatizzate: i presupposti. Procedimenti massivi e seriali, con istruttoria basata su requisiti predeterminati e verificabili da banche dati, sono il terreno ideale per l'automazione. La giurisprudenza distingue l'**algoritmo** dall'**intelligenza artificiale**:

- l'algoritmo è una sequenza di operazioni logiche che, da dati in ingresso, produce dati in uscita secondo lo schema «se A, allora B» (Cons. Stato n. 2270/2019). Si presta bene all'attività **vincolata**;
- l'intelligenza artificiale apprende e richiede cautele maggiori.

L'algoritmo non è neutrale: incorpora scelte e valori di chi lo programma (*5ª lezione*, s. 25). La sua «regola tecnica» è quindi **regola amministrativa** e va imputata all'amministrazione.

6. I principi da rispettare.

- *Fonte nazionale*. Il Consiglio di Stato (sentenze nn. 8472-8474/2019), ispirandosi al diritto UE (art. 22 GDPR), individua tre principi (*5ª lezione*, s. 26):
  - **conoscibilità**: diritto di sapere che esiste una decisione automatizzata e di ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata, quindi trasparenza del codice e della documentazione;
  - **non esclusività**: un contributo umano capace di controllare, validare o smentire la decisione (*human in the loop*);
  - **non discriminazione algoritmica**: misure tecniche per correggere errori e inesattezze dei dati ed evitare effetti discriminatori.

  Questi principi sono confluiti nell'art. 30 del codice dei contratti, con l'obbligo di disponibilità del codice sorgente, e nell'art. 9 del d.lgs. 103/2024 sui controlli (ivi, s. 27-28). Restano fermi i principi della l. 241/1990: responsabile del procedimento, partecipazione e preavviso di rigetto, motivazione (che deve rendere comprensibile la logica applicata), accesso e sindacato giurisdizionale pieno sull'algoritmo.
- *Fonte unionale*:
  - il **GDPR** (art. 22 e principi di minimizzazione e sicurezza dei dati);
  - l'**AI Act** (Reg. UE 2024/1689). Con approccio basato sul rischio, classifica ad alto rischio i sistemi usati per l'accesso a servizi e prestazioni pubbliche essenziali. Impone governance dei dati, spiegabilità e supervisione umana (*5ª lezione*, s. 25, 29);
  - il **diritto a una buona amministrazione** (art. 41 della Carta dei diritti fondamentali UE): imparzialità, equità, termine ragionevole, diritto di essere ascoltati, obbligo di motivazione.

7. Le criticità e la proposta operativa. Vanno governati quattro rischi: la qualità dei dati di partenza, la spiegabilità della decisione, l'*automation bias* del funzionario che si fida troppo della macchina e le competenze digitali del personale (*5ª lezione*, s. 29). Va garantito anche l'accesso a chi non usa il digitale (il «ultimo miglio» segnalato dal Conseil d'État; ivi, s. 23). La proposta è graduale:

1. automatizzare prima le fasi istruttorie vincolate (verifica dei requisiti da banche dati, calcoli);
2. lasciare al funzionario la validazione e i casi anomali;
3. pubblicare la logica dell'algoritmo;
4. avviare un progetto pilota monitorato su tempi, errori ed esiti dei ricorsi.

Così l'automazione diventa uno strumento di buon andamento e riduce il rischio di contenzioso, invece di crearne.

Traccia 5 – Concessioni demaniali marittime

Domanda. *Il candidato, assunte le vesti di dirigente responsabile della gestione patrimoniale di un ente pubblico, che ricomprende anche beni demaniali marittimi attualmente in concessione, viene incaricato di delineare le future linee di gestione e valorizzazione di tali beni tenuto conto del fatto che alcuni concessionari storici rivendicano il diritto a una proroga automatica. Il candidato, delineato sinteticamente il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, sia nazionale sia unionale, illustri le iniziative amministrative che assumerebbe e le eventuali criticità applicative.*

Risposta.

1. Il bene e il titolo. Il demanio marittimo è un bene pubblico inalienabile, regolato dal codice della navigazione. L'uso esclusivo da parte dei privati avviene tramite **concessione**, provvedimento che attribuisce un'utilità economica su una risorsa pubblica scarsa. Al regime dei beni demaniali si applicano poteri speciali, come l'autotutela esecutoria (*1ª lezione*, s. 14). Anche quando si utilizzano beni pubblici a fini economici, la scelta del concessionario richiede una **procedura selettiva**: i principi di risultato, fiducia e accesso al mercato valgono anche per i contratti attivi (*Cons. Stato n. 3315/2026*, pp. 22-23).

2. Il quadro europeo. La **direttiva 2006/123/CE** («servizi» o «Bolkestein») stabilisce all'art. 12 che, quando il numero di autorizzazioni è limitato per la **scarsità delle risorse naturali**, gli Stati devono applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente, con adeguata pubblicità. L'autorizzazione deve avere durata limitata e non può essere rinnovata automaticamente né attribuire vantaggi al prestatore uscente. Le concessioni demaniali marittime sono il caso tipico di risorsa scarsa che esclude il regime della SCIA (*5-bis lezione*, s. 10). Rilevano anche gli artt. 49 e 56 TFUE in presenza di interesse transfrontaliero certo. La Corte di giustizia ha giudicato contrarie al diritto UE le proroghe automatiche e generalizzate (*Promoimpresa*, 2016). Nel 2023 ha confermato che l'art. 12 è disposizione incondizionata e sufficientemente precisa, che giudici **e amministrazioni** devono applicare disapplicando la norma interna contraria. La scarsità va valutata con criteri obiettivi, combinando dimensione nazionale e locale.

3. Il quadro nazionale.

- *Proroghe legislative*: si sono succedute fino a quella al 2033 della l. 145/2018.
- *Adunanza plenaria nn. 17 e 18/2021*: le proroghe sono illegittime e vanno disapplicate. Le concessioni restano efficaci fino al 31 dicembre 2023, poi servono le gare.
- *Legge sulla concorrenza (l. 118/2022)*: ha recepito l'impostazione, con un termine tecnico ulteriore in presenza di ragioni oggettive. Le successive proroghe legislative sono state di nuovo disapplicate dal Consiglio di Stato.
- *D.l. n. 131/2024*: fissa l'efficacia delle concessioni in essere al **30 settembre 2027**, differibile fino al **31 marzo 2028** solo per ragioni oggettive. Le gare vanno avviate in tempo utile. Prevede un **indennizzo** al concessionario uscente a carico del subentrante, pari al valore degli investimenti non ammortizzati più un'equa remunerazione, e una durata delle nuove concessioni tra cinque e venti anni.
- *Consiglio di Stato (2026)*: il termine del 2027 è un **limite massimo**, non una proroga garantita. I Comuni possono concludere prima le gare e far cessare le concessioni con atto motivato. L'indennizzo non è automatico, ma richiede la prova degli investimenti non ammortizzati.

Ne deriva che **non esiste un diritto alla proroga automatica**. Si tratta di attività vincolata: l'amministrazione non ha scelta se non riassegnare il bene con evidenza pubblica (*Cons. Stato n. 3315/2026*, p. 8).

4. Le iniziative amministrative.

1. **Risposta ai concessionari**: un provvedimento motivato che nega la proroga automatica per contrasto con l'art. 12 della direttiva, con preavviso di rigetto e contraddittorio (art. 10-bis l. 241/1990). Va chiarito che il titolo resta efficace solo fino al termine di legge.
2. **Ricognizione e mappatura**: stato delle concessioni, canoni, investimenti realizzati, opere inamovibili, situazioni di occupazione senza titolo, verifica della **scarsità** su base locale.

3. **Pianificazione**: aggiornamento del piano di utilizzo degli arenili, con quote per le spiagge libere e i servizi pubblici, dimensionamento dei lotti per favorire le PMI, criteri ambientali e di accessibilità.
4. **Bandi** con criteri trasparenti e proporzionati: qualità del progetto, investimenti, sostenibilità ambientale, occupazione, accessibilità. Si può valorizzare l'esperienza professionale come elemento qualitativo, purché non diventi un vantaggio precostituito per l'uscente. La durata va commisurata agli investimenti e il canone adeguato al valore del bene.
5. **Indennizzo**: istruttoria tecnica sugli investimenti non ammortizzati, documentati e asseverati, con importo indicato nel bando a carico dell'aggiudicatario.
6. **Cronoprogramma** con conclusione delle gare entro i termini di legge, eventualmente prima del 2027, e piattaforma digitale per pubblicità e tracciabilità.

5. Le criticità applicative.

- *Contenzioso*: è molto probabile da parte degli uscenti (affidamento, indennizzo, criteri) e dei partecipanti esclusi. L'amministrazione deve motivare con cura e documentare l'istruttoria.
- *Affidamento*: l'affidamento dei concessionari storici non può fondarsi su proroghe contrarie al diritto UE. Rileva però ai fini dell'indennizzo e della congruità dei tempi.
- *Incertezza normativa*: le continue modifiche legislative espongono a responsabilità (danno erariale per canoni non riscossi o gare tardive, responsabilità dirigenziale per il mancato rispetto dei termini).
- *Capacità amministrativa*: gli uffici devono avere competenze per bandi complessi e per stime tecniche.
- *Equilibrio degli interessi*: tutela del tessuto economico locale e dell'occupazione da un lato, apertura del mercato e corretta valorizzazione del bene pubblico dall'altro, nel rispetto di parità di trattamento e proporzionalità.

La linea di fondo è trasformare un obbligo europeo in un'occasione di **valorizzazione**: canoni più equi, investimenti, qualità dei servizi e accesso al mare per la collettività.